

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9333/2538

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์
นาย เพชร ขาเหล็ก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 232, มาตรา 233

คำชั้ดทอดของผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกันหาใช่จะต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานลงโทษจำเลยเสียทีเดียวไม่เมื่อไม่ปรากฏว่าด. จำเลยที่1และที่2ให้การชั้ดทอดจำเลยที่3เพื่อให้ตนเองพ้นผิดหรือได้รับประโยชน์จากการชั้ดทอดนั้นแต่อย่างใดศาลจึงชอบที่จะฟังคำชั้ดทอดดังกล่าวมาประกอบพยานแวดล้อมและพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ, 62, 89, 106 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ธิบของกลางและคิ่นธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518 มาตรา 62 วรรคหนึ่ง, 106 วรรคหนึ่ง, 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมาย

หลายบท ลงโทษตามมาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกคนละ 10 ปี จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 6 ปี 8 เดือน ริมเมทแอมเฟตามีนของกลางให้คืนธนบัตรของกลางแก่เจ้าของยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา ต่อมาจำเลยที่ 2 ขออนุญาตฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องจำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตและขายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 3 ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำความผิดหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่า จำเลยที่ 1 ทราบแล้วว่านางจันทร์เข้าเป็นสายลับของเจ้าพนักงานตำรวจและจำเลยที่ 1 เข้าไปเกี่ยวข้องกับเมทแอมเฟตามีนของกลางเพราะสายลับของเจ้าพนักงานตำรวจให้ไปติดต่อซื้อการที่จำเลยที่ 1 เข้าไปเกี่ยวข้องกับเมทแอมเฟตามีนของกลางในพฤติการณ์ดังกล่าวจึงมิใช่จำเลยที่ 1 มีเจตนาร่วมกับจำเลยที่ 2 มีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตและขายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าว

ส่วนจำเลยที่ 3 นั้น ข้อเท็จจริงรับได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 3 ร่วมมี และขายเมทแอมเฟตามีนของกลางตามฟ้องที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าคำเบิกความของ นายดำรงค์เดชตลอดจนบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เกี่ยวกับการที่จำเลยที่ 3 มีและขายเมทแอมเฟตามีนเป็นคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกันจะนำมาเป็นพยานหลักฐานลงโทษจำเลยที่ 3 ไม่ได้นั้นเห็นว่าคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน หากจะต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานลงโทษจำเลย เสียทีเดียวก็หาไม่เมื่อไม่ปรากฏว่านายดำรงค์เดชจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การขัดทอด จำเลยที่ 3 เพื่อให้ตนเองพ้นผิดหรือได้รับประโยชน์จากการขัดทอดนั้นแต่อย่างใด ศาลจึงชอบที่จะฟังคำขัดทอดดังกล่าวมาประกอบพยานแวดล้อมและพยานหลักฐาน อื่นของโจทก์ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาว่าจำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำความผิดตามฟ้องนั้นชอบแล้ว แต่เห็นว่า พฤติการณ์กระทำผิดมิได้ทำเป็นกระบวน การ ประกอบกับเมทแอมเฟตามีนของกลางมีจำนวนไม่มากนัก พฤติการณ์ กระทำผิดจึงไม่เป็นการร้ายแรงจนเกินไป ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 มา สูงเกินไป ยังไม่เหมาะสม เห็นสมควรกำหนดโทษจำเลยที่ 3 ให้น้อยลงอีก แม้จำเลย ที่ 2 จะมีได้ฎีกา แต่เหตุดังกล่าวเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจที่จะ พิพากษาลดลงไปถึงจำเลยที่ 2 ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 89

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 6 ปีลดโทษให้หนึ่งใน สามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 4 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ